法律營 刑法分則 補充資料 0707 (0709 上傳版本)

一、前言

2. 刑法分則與法益

刑法是透過**制裁規範**，來維護**行為規範**的效力。但是，單純維護行為規範，不是刑法的目的。刑法的目的是為了保護行為規範背後的價值，也就是**法益** (Rechtsgut; Rechtsgüter)。[1] 法益保護思維，可以在法律解釋上，作為目的性解釋的準據。[2]

法益有諸多分類。若按照現今德國的通說，依照法益歸屬的主體不同，可以分為個人法益（又可分為財產法益與人格法益）與公共法益。[3] 至於我國刑法典分則編，雖係按照各罪保護之法益編排，惟其分類卻有不同，為：國家、社會、個人（生命、身體、自由、名譽信用、秘密、財產）。[4]

(二) 法律解釋

刑法分則之解釋，較為特別者，係基於罪刑法定原則之要求，並審酌刑罰之痛苦性、嚴厲性，為保障人權，須從嚴解釋法條之文字。[5]

三、妨害名譽罪概說

公然侮辱罪與誹謗罪合稱「妨害名譽罪」，在刑法上屬於「妨害名譽及信用罪章」[6]。此罪章除了這兩個罪名，尚有「妨害信用罪」（第 313 條）。

既然此二罪合稱為「妨害名譽罪」，其保護法益自然是「名譽」。

刑法透過此二罪保護名譽，自不待言。依照民法第 195 條第 1 項，名譽亦屬民法所要保護的人格權。另外，釋字 656 號〔回復名譽適當處分案〕也聲明，名譽權 (是一種權利 Recht 而非法益 Rechtsgut！) 是受到憲法第 22 條保障的概括基本權。

---

[1] 許澤天，總則，pp. 4~5

[2] 許澤天，分則上，p. 5。刑法分則與法益的更多討論，可參閱甘添貴，各論，pp. 3~7

[3] 僅參閱許澤天，分則上，p. 5

[4] 甘添貴，各論，pp. 4~5

[5] 甘添貴，各論，p. 5。

[6] 本罪章的介紹，許澤天，分則下，第 5 章；林山田，各罪論上，第 7 章；甘添貴，各論，第 6 章。

(一) 名譽之分類

名譽，乃是刑法上最難掌握，以致最難有效保護的法益。名譽的內涵，大致可以區分為內在名譽、外在名譽、感情名譽、規範名譽四種。此外，德國刑法學者還有提出人際名譽、功能名譽等等，茲不贅述。[7]

一、內在名譽：人格本質真實客觀存在之價值，獨立於自己或外界之評價，具絕對性。[8] 此一人格價值，表現出來的現象，即為外在名譽、感情名譽。

二、外在名譽（社會名譽）：個人被社會賦予的評價，也就是個人在社會上受到的評價，會因為外界褒貶而損益，具相對性。也就是「社會形象」。[9]

三、主觀名譽（感情名譽）：個人對自己本身人格所具價值之主觀意識，係個人就外界對其人格評價之主觀感受與反應，偏向於個人主觀之名譽意識與感覺。[10]

四、規範名譽

德國通說認為應該要採取規範的名譽概念來理解刑法欲保護的名譽。

依照規範的名譽概念，名譽的基礎，是個人的人性尊嚴；其定義，則是「人之所以為人之普遍性價值，並兼具獨特之個性，在規範上得受到正當社會評價之權利」。據此，規範上的名譽，只能是法律所肯認、正當化的權利。在刑法上所保護的名譽法益，必須有法規範上的內涵與性質。[11]

甘添貴（2017：160）則謂，規範名譽是一個人的人格價值，應為社會一般人 正當認識、尊重的地位或狀態。規範名譽未必是現實存在的名譽，而是應當存在的名譽。也就是對於自己人格的社會評價，應當受到社會一般人所尊重的地位。

本文認為，法律是社會生活的規範，因此德國通說才會從社會生活角度出發，認為名譽除了是基於人格尊嚴，還是基於個人的社會倫理表現而擁有的價值（許澤天，2020：261）。

(二) 違憲與除罪化之爭議

妨害名譽行為，若在刑事法上加以處罰，則因為刑罰的嚴厲與其造成的痛苦，勢必產生制壓憲法上言論自由的副作用。在英美法系國家，比較傾向使用侵權行為損害賠償處理此類的問題。（林山田，2006a：255）臺灣到目前為止，司法院大法官透過釋字 509 號、112 憲判 8，仍然肯認刑法第 310 條誹謗罪的合憲性，只是限縮了處理範圍。我們到誹謗罪部分再來討論此議題。至於公然侮辱罪，憲法法庭已經受理聲請，尚在審理中。

---

[7] 許澤天，分則下，261~262。嘉義地院 99 自 5 刑事判決，也是採取這四種分類。

[8] 嘉院 99 自 5 刑事判決

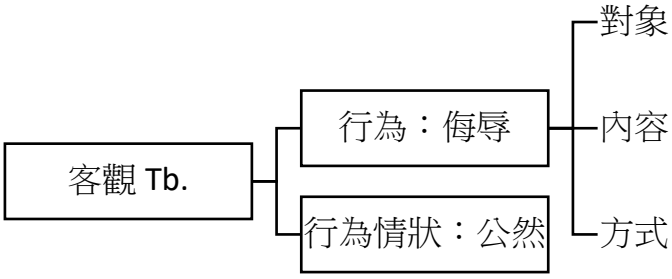
[9] 嘉院 99 自 5 刑事判決；許澤天，分則下，p. 261；甘添貴，各論，p. 160。

[10] 嘉院 99 自 5 刑事判決；許澤天，2020：261

[11] 嘉院 99 自 5 刑事判決

既然目前妨害名譽罪尚屬合憲，在妨害他人名譽時，仍有刑法的適用。只是，在解釋構成要件上，必須顧及憲法的價值。在適用時，也應該權衡憲法與刑法的利益，避免過度限制，甚至剝奪人民的基本權利（林山田，2006a：255）。

四、公然侮辱罪



(一) 侮辱的對象

首先，任何具有生命的自然人，包括三歲小孩，都可以是本罪的攻擊客體。至於已死之人，並非受本罪保護，而是 312 I 侮辱死者罪的問題。（許澤天，2020：263）

侮辱，除了侵害到直接受害人的名譽，還可以透過侮辱第三人，來達成間接侮辱的目的。例如：斥責某少年為「婊子的兒子」，不但侮辱該少年，也間接地侮辱伊老母。（許澤天，2020：264）

誹謗罪「他人」與此處「侮辱的對象」有類似的要求，因此，我們便在此一併討論。

1. 侮辱個人

侮辱之對象，必須要是特定人或是可得特定之人。「可得特定」就是說，雖然不是指名道姓，但是可以分辨出是誰。[12]

例如，在侮辱的言論中，透過前後語句可以推斷。實務見解認為：

A 因為討厭蔡英文，以及蔡英文的前男友馬英九，因此在 FB 上發布公開貼文罵「蔡 XX 是綠茶婊，經常跟前任男友、死渣男馬 @馬英九 搞在一起。」法院認為，雖未寫出蔡英文全名，但因為有標註其前男友的身分，客觀上可以推定 A 的侮辱行為是針對特定對象即蔡英文。[13]

又如，雖然本身(在網路上)侮辱的言論未必能夠推斷出是誰，但是透過網友前後留言（不是侮辱行為人自己留的!!!），仍可推斷是誰：

藝人瑞莎的丈夫 A，因 Dcard 文章〈#黑特 瑞莎真的有付出那麼多？〉及下方留言，對其配偶李瑞莎參與我國韻律體操推廣事務有所攻訐、質疑，心生不滿，並認前開文章及相關

[12] 甘添貴，各論上，2017 年 4 版，頁 161

[13] 改編自臺灣臺中地方法院 112 年度中簡字第 214 號刑事判決

負面留言之內容，源自於桃園武漢國小體操教練孟小亞、龍潭國中體操教練高敬惠、文化大學學生丁亭云、國體大學生李慈紋等人，竟發表留言說：「這個文章的源頭是龍痰國中教練高 jin 會，體大李辭蚊，和武汗國小教練孟 xiao 啞 連和體糙邪會那些老不休 故意抹黑瑞莎的」，使不特定多數之網路論壇 Dcard 使用者，得以瀏覽留言之內容，並**得藉由留言及其後續留言討論之脈絡，進而特定留言指涉之對象**，以此方式貶損孟小亞、高敬惠、丁亭云、李慈紋等人之人格。[14]

較為特別者係，若在網路上，侮辱他人之暱稱？

【於網路遊戲頻道上，貶抑他人所扮演之虛擬人物人格】

某甲與某乙均為某網路遊戲內之玩家，某甲角色為「張無忌」，某乙角色為「小李飛刀」，「張無忌」在遊戲中看「小李飛刀」不順眼，即在遊戲頻道上，刊登「白癡、智障、小李飛刀」之貶抑人格之文字，有無構成公然侮辱罪？

結論：網路遊戲雖屬公開環境為不特定或多數人得以共見共聞，但某乙所扮演之虛擬人物「小李飛刀」，在網路遊戲中僅知該角色係參與遊戲一份子而已，除此之外，遊戲中別無有關某乙之真實身分或特徵之標誌，某甲亦無法單由「小李飛刀」之虛擬人物ＩＤ，得知真實世界之某乙所扮演，自難認「白癡、智障、小李飛刀」等同對真實世界之某乙社會上之評價有所貶抑，故不構成妨害名譽罪。[15]

類似的案例：

背景事實

A 與 B 因線上遊戲「天子傳奇 Online」而結識，雙方因細故生有嫌隙，A 因對 B 所使用之遊戲角色（暱稱）「電因三太子」有所不滿，以遊戲角色「司徒嘯天」登入「天子傳奇 Online」之「天子」伺服器，在不特定人得共聞共見之 XX 頻道，以「司徒嘯天」名義，張貼「大家小心喔、電因三太子＝迷情物語是小偷、專偷別人天門倉庫的秘笈」文字。

A 被 B 告上法院以後，主張：「天子傳奇 Online」網路遊戲之遊戲角色暱稱無法連結到現實上之本人，所以不會妨害到本人之名譽。經過法院查證，「天子傳奇 Online」網路遊戲之玩家彼此確實不知對方之真實身分，亦難以透過網路遊戲中之資訊與真實身分作連結。

爭點

無法連結真實身分之網路帳號身分，是否受刑法名譽權之保護？

雲林地方法院見解

刑法名譽權的保護，在法律還沒有修正前，不會因為網際網路的興起就不一樣，妨害名譽罪本來就是在**保護人的外在評價**，如果網路上的評論根本沒有辦法連結到真實世界的被害人，雖然被害人知道對方是在辱罵、誹謗自己，但一般社會大眾並不知道這些網路評論究竟是在罵真實世界的誰，對於真實世界被害人的社會評價，自然不會造成侵害，真正影響的應該是被害人心裡的難受不快，但這種內心情感，並不是刑法要保護的對象，就像

[14] 臺灣桃園地方法院 112 年度簡字第 30 號刑事判決

[15] 臺灣高等法院高雄分院檢察署 100 年 6 月 30 日檢察官會議法律問題

行為人在電話中辱罵被害人三字經，縱然被害人感覺不舒服，也沒有「公然」侮辱罪的適用。

當然，法院也不是認為網路上虛擬人格的名譽權沒有必要保護，只是是否要動用到刑法保護，還需要立法者仔細思考，畢竟刑法立法時並沒有預料或考慮到網際網路發達後的情形，法院自然也找不到可以用來處罰此種行為的法條，如果硬是把虛擬人格的名譽套用到刑法規定，恐怕會產生許多難以解釋的矛盾，最簡單的例子：今天小明使用的遊戲角色在網路上被罵了，小明很不高興就提告了，幾天後小明把這個遊戲角色賣給小華，請問現在誰才是被害人？小明會說，當初被罵的人是我，我當然才是被害人，但小華也會不服氣，說現在遊戲角色已經是我的了，遊戲角色被罵關你什麼事？這種問題，在真實世界的妨害名譽罪是不可能會發生的，所以也就表示，我們不應該把妨害名譽罪適用到這種情形。

依目前的情形，網路虛擬人格的名譽保護方式可能有幾個，或許可以嘗試提起民事訴訟請求損害賠償，又或者最根本的，所謂網路世界的事情留在網路世界解決，網路虛擬社群本來就有針對不妥當言論的相關規範，比如說刪除文章、禁止發表文章、刪除帳號等等，至於這些保護是否已經足夠，端視社會對於網路虛擬人格名譽權的重視程度，如果認為保護不夠，就應該透過修法處理，但無論如何，現行的刑法並不能夠處罰這樣的行為。

所謂罪刑法定就像是遊戲規則，當初明明沒有規定這種行為要處罰，在遊戲規則修改以前，當然不能夠處罰。不過相對的，如果網路上的言論，可以被歸屬到真實世界的人的時候，就會受到刑法的保護。所謂的歸屬，就是說雖然是網路上的帳號被辱罵、誹謗，但我們透過帳號的姓名、照片、地址、影像等等所有資料，可以知道說原來是真實世界的這個人被辱罵、誹謗，雖然我們不知道被害人的真實姓名或者根本不認識他，不過我們還是可以清楚地指出，就是這個人，他的網路帳號被辱罵、誹謗了，這時候罵被害人的網路帳號就像在罵他本人一樣，自得以用刑法來處罰這種行為。[16]

2. 侮辱一群人

行為人亦可以「集體稱謂」的方式，妨害個別自然人名譽的侮辱行為。也就是說，侮辱的對象是某個群體內的所有人，或未指明的某些人，使得該集體中的任何一個成員，名譽都可以受損。但是，必須要行為人所指涉的這個群體，在特徵上可以與公眾分離，並且可以辨識人數的範圍。[17] 例如：臺北大學的學生都是廢物。

如果行為人所指涉的這個群體，在特徵上無法與公眾分離，或者無法辨識人數的範圍，就不會有妨害名譽的問題。例如：宣稱「法律人就是不講道德的王八蛋」。[18]

[16] 臺灣雲林地方法院 105 年度簡上字第 38 號刑事判決

[17] 許澤天，分則下

[18] 許澤天，分則(下)，2020 年二版，頁 264

3. 侮辱團體

法人，以及非法人的團體，在民法上也享有包含名譽在內的人格權。可是，團體在刑法上是否受妨害名譽罪保護？此處，本文認為須視你對名譽採取的定義。比如，許澤天（2020：263）認為妨害名譽罪僅保護規範名譽，名譽是從人性尊嚴導出，因此團體不應該在刑法上受到妨害名譽保護。但是，也有一些學者認為團體亦可以是本罪的行為客體。（許澤天，2020：263）

(二) 侮辱的內容

侮辱的內容，須使被侮辱的對象，其社會上評價 (若採外在名譽說) 遭到減損。

請參閱 110 台上 30。

(三) 侮辱的方式

侮辱必須告示於外[19]（有講出來、有寫出來…），如果只是在內心咒罵他人，因為並未傳達出訊息，該被侮辱者的評價自始未被減損，自不該當侮辱。

侮辱的型式（方式），並不限定於以言詞（口頭）方式，例如：

以圖畫形式侮辱他人者：

A 擷取 B 的 FB 大頭貼照片，以 Photoshop 軟體將其照片黏貼在狗圖片之狗頭處，與狗身結合，並將圖片張貼在公開社團「臺灣地獄梗研究社 2」中，供該社團內之不特定會員觀看。[20]

(四) 公然

司法院院字第 2033 號解釋（民國 29 年）謂：「刑法分則中公然二字之意義，祇以不特定人或多數人得以共見共聞之狀況為已足」，釋字第 145 號（民國 64 年）又謂：「本院院字第 2033 號解釋，所謂多數人，係包括特定之多數人在內，至其人數應視立法意旨及實際情形已否達於公然之程度而定。」因此，刑法第 309 條第 1 項之「公然」係指：(1)使不特定人得以共見共聞，或(2)使特定多數人得以共見共聞。

首應敘明者，既謂「得以」，則自不以實際上已共見或共聞為必要。[21]

公然：

---

[19] 許澤天，分則下，

[20] 臺灣新北地方法院 111 年度審易字第 390 號刑事判決（案經 B 訴由桃園市政府警察局 OO 分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴）。

[21] 釋字第 145 號理由書

A 與 B 是隔壁鄰居，彼此住家陽台各自裝設欄杆式鐵窗，均未完全隔絕陽台內外空間，日常仍能聽聞彼此陽台聲響或言語，雙方因噪音問題互有嫌隙。A 於陽台洗衣服時，因不滿 B 在隔壁 2 樓陽台對其表示洗衣服音量過大，對 B 辱罵：「幹你娘」。

本案A與B乃隔壁鄰居，A係在其居處陽台辱罵位在隔壁陽台上之B「幹你娘」。又A與B居所樓下路面乃係不特定人得行經之場所，而其等居處陽台則面對該路面，且該陽台均係裝設非密閉式之傳統欄杆型鐵窗，是A辱罵B之音量既足以使與其居所相鄰之B聽聞，並透過手機錄得該內容，可見A所為，已該當「公然」之要件。[22]

五、誹謗罪

誹謗罪的構成要件，可以說是刑法上最複雜的構成要件。[23]

(五) 涉及私德而與公共利益無關

涉及私德

丈夫 A 懷疑妻子 B 外遇，於民國 110 年在 Facebook「我是[redacted]人」公開社團中，發表：小孩子的媽媽，你還有婚姻在耶，今天妳在外面偷吃男人，偷吃對象是我朋友，其實我早懷疑妳們，真的在我面前也會演戲……。在初六哪天晚上，他開車出來也不開大燈，還想撞我，我就看到妳坐在車子裏面，還開車跑給我追，妳們真的很不要臉，問妳們死都不承認，今天是妳們偷吃不對，還叫人警告我，這是什麼道理啊！……，妳嫁過來十幾年，妳有做到母親跟媳婦的責任嗎？只會顧到自己、自私。我會讓妳很出名，就算妳出門戴口罩，又開 BMW.F10.黑色車子，常常回診 804 醫院，也一樣認得出妳們狗男女……，不出面處理事情，整天躲在客兄家，請大家幫忙分享出去，讓大家知道他是怎樣的女人！[24]

七、常用參考資料

(一) 教科書

甘添貴，刑法各論(上)，2017 年 4 版（引用：各論）

許澤天，刑法分則(上)：財產法益篇，2023 年 5 版（引用：分則上）

許澤天，刑法分則(下)，2020 年 2 版（引用：分則下）

林山田，刑法各罪論(上)，2006 年 5 版（引用：各罪論上）

---

[22] 臺灣桃園地方法院 112 年度壢原簡字第 24 號刑事判決

[23] 鄭逸哲，構造最複雜的構成要件：「廣義誹謗構成要件」，收於：同作者，構成要件的認識和罪刑法定下的刑法適用，2022 年 10 月，頁 15-19

[24] 臺灣桃園地方法院 111 年審簡字第 627 號刑事判決

林山田，刑法各罪論(下)，2006 年 5 版（引用：各罪論下）